

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1188/2533

บริษัทเอ.พี.กราฟฟิคเซนเตอร์ จำกัดฯ

โจทก์

นายบุญส่ง พ่วงพิพัฒน์ กับพวก

จำเลย

นายบุญส่ง พ่วงพิพัฒน์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางจินตนา พ่วงพิพัฒน์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองยื่นฎีกา มีเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จะชนะคดีได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 69)

ระหว่างฎีกา จำเลยที่ 2 ถึงแก่กรรม จำเลยที่ 1 สามียโดยชอบของจำเลยที่ 2 ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 2 ด้วยศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินให้โจทก์ 50,620 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 14 มกราคม 2529 อันเป็นวันผิดนัด จนกว่าจะชำระเสร็จ(ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 4,081 บาท)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 64,65)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนายกษิดิส
พ่วงพิพัฒน์ ได้วางหลักประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น
(อันดับ 45,51)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 และที่ 2 หรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 5
ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 และที่ 2 หรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 5
ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น